

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4787/2534

นาย ไพรัช พ หู สุตร
เมอร์ค แอนด์ โก.อิงค์ . สหรัฐ อเมริกา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 66

แม้ขณะยื่นคำให้การ จำเลยมิได้ยื่นใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีของตัวการต่อศาลก็ตาม แต่ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปรากฏว่า ศาลได้ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 66 สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวและจำเลยก็ได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจของตัวการให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนดำเนินคดีได้ตามคำสั่งของศาลแล้ว ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้แก้ไขได้ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เมื่อได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจเช่นนั้นแล้ว เท่ากับเป็นการให้สัตยาบันแก่กระบวนการพิจารณาที่ได้ทำไปแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งหมดของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า "PENSTREP" ในจำพวก 2 และให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 138581

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า "PENSTREP" ของจำเลยโดยเพิ่มอักษรโรมันท้ายคำว่า "PENSTREP" เป็น "PENSTREP L.A." แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามฎีกาโจทก์มีปัญหว่าการดำเนินกระบวนการพิจารณาของจำเลยไม่ชอบเพราะตัวแทนของจำเลยแต่งตั้งทนายโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจของจำเลยหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้แม้ขณะยื่นคำให้การต่อสู้ จำเลยมิได้ยื่นใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีของตัวการต่อศาลก็ตาม แต่ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นปรากฏว่า ศาลชั้นต้นได้ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวและจำเลยก็ได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจของตัวการให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนดำเนินคดีได้ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขได้ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เมื่อได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจเช่นนั้นแล้วเท่ากับเป็นการให้สัตยาบันแก่กระบวนการพิจารณาที่ได้ทำไปแล้วในคดีนี้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของจำเลยทั้งหมดจึงชอบด้วยกฎหมาย และฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุขแสงเปล่ง-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ